

मधेशी_आयोग_ऐन_२०७४

English title: Madhesi Commission Act, 2017

मधेशी आयोग ऐन, २०७४ । प्रमाणीकरण मिति २०७४ । ६ । २७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । संवत् २०७४ सालको ऐन नं. २० । प्रस्तावना : मधेशी समुदायको इतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हक, हतिको संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा मधेशी समुदायको सशक्तीकरण गर्नको लागि मधेशी आयोगको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संवधानको धारा २१६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “मधेशी आयोग ऐन, २०७४” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष समझनु पर्छ र सो शब्दले कार्यवाहक अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ । (ख) “आयोग” भन्नाले संवधानको धारा २६२ बमोजिमको मधेशी आयोग समझनु पर्छ । (ग) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम समझनु पर्छ । (घ) “मधेशी समुदाय” भन्नाले आयोगको सफारसिमा नेपाल सरकारले परिभाषित गरेको समुदाय समझनु पर्छ । (ङ) “सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य समझनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्षलाई समेत जनाउँछ । (च) “संवधान” भन्नाले नेपालको संवधान समझनु पर्छ । परिच्छेद-२ । अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता तथा पद रक्ति हुने अवस्था । ३. अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता : देहायको व्यक्तीआयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको पदमा नयुक्त हुन योग्य हुनेछ :- । (क) मधेशी समुदायको हक हतिको संरक्षण, सम्बर्द्धन तथा मधेशी समुदायको सशक्तीकरण वा मानव अधिकार वा कानूनको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्ष योगदान गरेको मधेशी, । (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि हासिल गरेको, । (ग) नयुक्त हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, । (घ) पैतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको, । (ङ) उच्च नैतिक चरित्र भएको । ४. पद रक्ति हुने अवस्था : देहायको कुनै अवस्थामा आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको पद रक्ति हुनेछ :- । (क) नजिले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, । (ख) नजिको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा, । (ग) संवधानको धारा २६२ को उपधारा (३) बमोजिमको पदावधि समाप्त भएमा, । (घ) नजिको वरिद्ध संवधानको धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा, । (ङ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताका कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषद्को सफारसि बमोजिम राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा, । (च) नजिको मृत्यु भएमा । ५. पुनः नयुक्ति हुन नसक्ने : आयोगमा नयुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यको पुनः नयुक्ति हुन सक्ने छैन । तर सदस्यलाई अध्यक्षको पदमा नयुक्ति गर्न सकिन्छ र त्यस्तो सदस्य अध्यक्षको पदमा नयुक्त भएमा नजिको पदावधि गणना गर्दा सदस्य भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिन्छ । ६. अन्य सरकारी सेवामा नयुक्ति हुन नसक्ने : अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ती अन्य सरकारी सेवा नयुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन । तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सफारसि पेश गर्ने कुनै पदमा नयुक्त भई काम गर्न यस दफामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । परिच्छेद-३ । आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार ।

७. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार : आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) मधेशी समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन गरी तत्सम्बन्धमा गर्नु पर्ने नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारका विषयमा नेपाल सरकार समक्ष सफारसि गर्ने, । (ख) मधेशी समुदायको हक हतिको संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणका लागि राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सफारसि गर्ने, । (ग) मधेशी समुदायको हक हतिको संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणको सम्बन्धमा भएका व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न चाल्नु पर्ने कदमका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, । (घ) मधेशी समुदायको हक हतिको संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणको सम्बन्धमा भइरहेका कानूनी, नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्थामा गर्नु पर्ने सुधारका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, । (ङ) मधेशी समुदायसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, । (च) आयोगले गरेका सफारसि वा दिएका सुझाव कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने वा गराउने, । (छ) मधेशी समुदायभित्र आर्थिक वा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका व्यक्तिको विकास र सशक्तीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सफारसि गर्ने, । (ज) मधेशी समुदायभित्रका विभिन्न भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यस्तो भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको संरक्षण र विकासका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरी नेपाल सरकारलाई सफारसि गर्ने, । (झ) मधेशी समुदायको हक हतिको संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणका लागि चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, । (ञ) मधेशी समुदायमा वढियमान कुरीति, अन्धविश्वास तथा सबै प्रकारको शोषणको अन्त्य गर्न र मधेशी समुदायको सशक्तीकरणका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरी नेपाल सरकारलाई सफारसि गर्ने, । (ट) मधेशी समुदायको सम्बन्धमा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसमझौता कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन

गरी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । नेपाल सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सफारसि गर्ने वा सुझाव दिने, । (ठ) मधेशी समुदायको अधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका वरिद्ध उजुरी सङ्कलन गरी सो उपर छानबनि तथा तहककात गर्न सम्बन्धति नकियमा सफारसि गर्ने, । (ड) मधेशी समुदायको पहचानका सम्बन्धमा वसित्त अध्ययन र अनुसन्धान गरी थर सूचीकृत गर्न नेपाल सरकारलाई सफारसि गर्ने, । (ढ) मधेशी समुदायको हक हतिको संरक्षण, सम्बर्द्धन र सशक्तीकरणका लागि नेपाल सरकार र अन्य सङ्घ संस्थाहरूले सञ्चालन गर्ने चेतनामूलक कार्यक्रमहरूको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, ।

(ण) आयोगका अध्यक्ष, सदस्य तथा कर्मचारीका लागि आचारसंहति बनाई लागू गर्ने, । (त) आयोगको वार्षिक योजना र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने । ८. राय परामर्श लनि सक्ने : आयोगले आफ्नो काम कारबाहीको सम्बन्धमा अन्य संवैधानिक नकिय, सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थासँग समन्वय गर्न तथा परामर्श गर्न वा राय लनि सक्नेछ । ९. विशेषज्ञको सेवा लनि सक्ने : आयोगले यो ऐन र प्रचलति सङ्घीय कानून बमोजमि सम्पादन गर्नु पर्ने कुनै काम आयोगमा कार्यरत जनशक्तबाट सम्पादन हुन नसक्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई प्रचलति सङ्घीय कानून बमोजमि विशेषज्ञको सेवा लनि सक्नेछ । १०. समतिवा कार्यदल गठन गर्न सक्ने : (१) आयोगसँग सम्बन्धति कुनै विशेष प्रकृतिको कार्य सम्पादन गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगले कार्यवधितोकी कुनै समतिवा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको समतिवा कार्यदलको काम वा कार्यक्षेत्रगत शर्त त्यस्तो समतिवा कार्यदल गठन गर्दाका बखत आयोगले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि समतिवा कार्यदल गठन गर्दा संवधानमा व्यवस्था भए बमोजमि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनु पर्नेछ । ११. समन्वय तथा सहकार्य गर्न सक्ने : आयोगले आवश्यकता अनुसार सरकारी नकिय वा सार्वजनिक संस्थासँग आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-४ । आयोगको कार्य सञ्चालन । १२. आयोगको कार्यालय : (१) आयोगको कार्य सञ्चालनको लागि काठमाडौँ उपत्यकामा आयोगको कार्यालय रहनेछ । (२) आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेश तहमा समेत कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ । १३. आयोगको बैठक : (१) आयोगले यस ऐन बमोजमि गर्नु पर्ने काम आयोगको बैठकको निर्णय बमोजमि हुनेछ । (२) आयोगको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) आयोगको सचिवले आयोगको बैठक बस्ने मति, समय र स्थान तोकी बैठकमा छलफल हुने वषिय सूची सहतिको सूचना बैठक बस्ने समयभन्दा साधारणतया अठ्चालसि घण्टा अगावै सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउनु पर्नेछ । (४) कुनै सदस्यले उपदफा (३) बमोजमि बैठकमा छलफल हुने वषिय सूचीमा उल्लिखित वषियको अतिरिक्त अन्य कुनै वषियमा छलफल गराउन चाहेमा त्यसरी छलफल गर्न चाहेको वषिय र कारण सहतिको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै आयोगको सचिवलाई दिनु पर्नेछ । त्यसरी सूचना प्राप्त हुनासाथ आयोगको सचिवले त्यसको जानकारी सबै सदस्यलाई दिनेछ र सो वषिय आयोगको कार्यसूचीमा परेको मानिनेछ । (५) उपदफा (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगको बैठकमा उपस्थिति सबै सदस्यको सहमतिले वषिय सूचीमा नपरेको वषियमा पनि छलफल गरी निर्णय गर्न सकिनेछ । (६) आयोगमा तत्काल कायम रहेका पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थिति भएमा आयोगको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (७) आयोगको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ । (८) आयोगको निर्णय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ ।

(९) आयोगको निर्णयको अभिलेख आयोगको सचिवले तयार गरी अध्यक्ष तथा सदस्यको दस्तखत गराई राख्छ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । (१०) नेपाल नजिमती सेवाको राजपत्रांकति प्रथम श्रेणीको अधिकृतले आयोगको सचिवको रुपमा काम गर्नेछ । त्यस्तो कर्मचारी नयुक्ति नभएसम्म आयोगको वरिष्ठ कर्मचारीले आयोगको सचिव भई काम गर्नेछ । (११) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि आयोगले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । १४. स्वार्थ बाझिएमा निर्णय प्रक्रियामा भाग लनि नहुने : आयोगमा विचाराधीन कुनै वषियमा आयोगको कुनै सदस्यको हति, सरोकार वा स्वार्थ रहेको वा नजिको नजिकको नातेदार प्रत्यक्ष प्रभावति हुने भएमा त्यस्तो सदस्यले आयोगलाई त्यस्तो कुराको पूर्व जानकारी दिई त्यस्तो वषियमा आयोगबाट गरिने निर्णय प्रक्रियामा भाग लनि सक्ने छैन । १५. कार्य विभाजन : अध्यक्ष र सदस्यको कार्य विभाजन आयोगले तोके बमोजमि हुनेछ । १६. कार्यवाहक भई काम गर्ने : कुनै कारणवश अध्यक्षको पद रिक्ति भएमा, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । नजि संवधानको धारा १०१ को उपदफा (६) बमोजमि आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने भएमा, विदेश भ्रमणमा गएकोमा वा सात दिनभन्दा बढी समयसम्म बिदिमा रहेकोमा आयोगको वरिष्ठतम सदस्यले आयोगको कार्यवाहक अध्यक्ष भई काम गर्नेछ । १७. आयोगको काम कारबाहीमा बाधा नपर्ने : कुनै सदस्यको स्थान रिक्ति रहेको कारणले मात्र आयोगको काम कारबाहीमा बाधा पर्ने छैन । परिच्छेद-५ । विधि । १८. आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारी : (१) आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजमि हुनेछ । (२) आयोगको कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । १९. पदीय मर्यादा तथा आचरण पालना गर्नु पर्ने : (१) आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यले देहाय बमोजमिको पदीय मर्यादाको पालना गर्नु पर्नेछ :- । (क) मधेशी समुदायको हक, हतिको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न तथा मधेशी समुदायको सशक्तीकरणको लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्ने, । (ख) विभिन्न जातजाति, समुदाय तथा सम्प्रदायबीचको सम्बन्धमा खलल पर्ने कुनै काम

नगर्ने, । (२) आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यले यो ऐन वा प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजमिको पदीय आचरणको पालना गर्नु पर्नेछ । २०. काम कारबाहीमा सहयोग गर्नु पर्ने : आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादनको सलिसलामा कुनै नकिय वा पदाधिकारीको सहयोग माग गरेमा त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउनु त्यस्तो नकिय वा पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ । २१. कार्यान्वयनका लागि लेखी पठाउन सक्ने : कुनै नकिय वा पदाधिकारीले आयोगलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध नगराएमा आयोगले सहयोगको लागि त्यस्तो नकिय वा अधिकारीको तालुक नकिय वा अधिकारी समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ । २२. वार्षिक प्रतिवेदन : (१) आयोगले आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिको वार्षिक प्रतिवेदनमा अन्य विषयको अतिरिक्त देहायका विषय समेत समावेश गर्नु पर्नेछ :- । (क) आयोगको वार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयनको विवरण तथा लागत खर्च, । (ख) आयोगले नेपाल सरकार वा अन्य कुनै नकियालाई दिएको सफारसि तथा सुझावको विवरण, । (ग) खण्ड (ख) बमोजमिको सफारसि तथा सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था, । (घ) आयोगको आर्थिक तथा भौतिक स्रोत साधन तथा त्यसको उपयोगको अवस्था, । (ङ) यस ऐन बमोजमि आयोगले पूरा गर्नु पर्ने दायित्व निर्वाहका सम्बन्धमा गरिएको अन्य काम कारबाहीको विवरण । २३. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । २४. अधिकार प्रत्यायोजन : आयोगले यस ऐन बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार कुनै अधिकार तोकेको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग र पालन गर्ने गरी अध्यक्ष, सदस्य, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, कुनै नकिय वा स्थानीय सरकारको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको । २५. । २६. असल नयितले गरेको कामको बचाउ : आयोगका पदाधिकारी, कर्मचारी वा आयोगले खटाएको कुनै पदाव्यक्तिले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरू बमोजमि असल नयितले गरेको कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा नजिहू उपर कुनै कानूनी कारबाही चलाइने छैन । २७. नियम बनाउने अधिकार : (१) यो ऐन कार्यान्वयन गर्नको लागि आयोगले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि बनाउने नियममा नेपाल सरकारलाई आर्थिक भार वा दायित्व पर्ने विषय समावेश भएमा आयोगले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमतिलिनि पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि आयोगले बनाएको नियम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको मितिबाट प्रारम्भ हुनेछ । २८. निर्देशिका बनाउने अधिकार : आयोगले सम्पादन गर्नु पर्ने काम सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न वा गराउनको लागि यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यक निर्देशिका बनाउन सक्नेछ । अनुसूची । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झिकिएको ।